

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2541 ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (มหาชน โจทก์
นางสาว วา สนา ดิลกวิวัตร จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 654

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา

แม้โจทก์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยเงินกู้ได้ในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่โจทก์ สามารถคิดได้แต่เฉพาะกับลูกหนี้ซึ่งผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญา กู้มิใช่อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ซึ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยใน ขณะนั้นกำหนดไว้ไม่เกินอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี แต่ขณะทำสัญญาโจทก์คิดดอกเบี้ย กับจำเลยซึ่งเป็นลูกค้าทั่วไปในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จึงเป็นการคิดดอกเบี้ยเกิน กว่าอัตราตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย กำหนด ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ดอกเบี้ยดัง กล่าวจึงตกเป็นโมฆะ คดีโจทก์มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึง ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผลง มาตรา 248 วรรคหนึ่งเมื่อโจทก์นำสืบยืนยันว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยกับจำเลยใน อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี การที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยกับจำเลยเพียงในอัตรา ร้อยละ 13.5 ต่อปี จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่โจทก์ฟ้องและนำสืบซึ่งศาล อุทธรณ์รับฟังมาเป็นการต้องห้าม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 200,000 บาทยอมเสียดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี และยอมให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยนำห้องชุดจดทะเบียนจำนองเป็นประกันต่อโจทก์ จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ตรงตามสัญญา ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 187,565.94 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยชำระหนี้จนครบ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 111,632.31 บาทพร้อมดอกเบี้ยและให้ชำระเงิน 936 บาท พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดห้องชุดที่จดจำนองไว้พร้อมสวนควบและสิ่งสิ่งตรงตราขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาจำนวน 103,317.68 บาท ซึ่งไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง โจทก์คงฎีกาได้เฉพาะใน ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 จำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 200,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี และยอมให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศของโจทก์โดยตกลงผ่อนชำระ ต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,660 บาท ผ่อนชำระงวดแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2535 จำเลยได้นำห้องชุดเลขที่ 105/94 อาคารชุดมหาทรัพย์ คอนโดทาวน์จดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์และจำเลยตกลงเอาประกันภัยทรัพย์สิน จำนองให้โจทก์เป็นผู้รับประกันโดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยหากไม่ชำระ ให้โจทก์ชำระแทนไปก่อนและจำเลยจะชำระคืนแก่โจทก์หากไม่ชำระให้โจทก์นำค่า เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแทนทบเข้ากับต้นเงินและคิดดอกเบี้ยได้ โจทก์ได้จ่ายค่าเบี้ย ประกันภัยแทนจำเลยรวม 3 ครั้ง เป็นเงิน 936 บาท และโจทก์ได้นำมาทบทับต้น เงินกู้ที่ค้างชำระ และคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกับสัญญากู้ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.6 จำเลยผิดนัดชำระหนี้แก่โจทก์นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป มี ปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า สัญญากู้ที่โจทก์กำหนดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การ กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด โดยให้ธนาคารพาณิชย์ เรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้ไม่เกินอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศกำหนด และ โจทก์ได้ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงกำหนดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ใน สัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.3 ได้ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 200,000 บาทยอม เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี และโจทก์นำสืบตามที่ฟ้องซึ่งตามสัญญา

เอกสารหมาย จ.3 ข้อ 1 ระบุเงินกู้จำนวน 200,000 บาทและกำหนดดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 18.5 ต่อปี ตรงกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในสัญญาภู่นั้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ที่ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี ที่โจทก์ฎีกาว่า ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การกำหนดให้ธนาคารปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลดได้ตามเอกสารหมาย จ.14 โจทก์จึงประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดได้ตามเอกสารหมาย จ.15 ก็ตาม แต่ตามประกาศเอกสารหมาย จ.15 ข้อ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปีเป็นอัตรา ดอกเบี้ยกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา มิใช่อัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าทั่วไปที่กำหนดไว้เพียงอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามประกาศข้อ 3 ดัง นั้น การที่โจทก์กำหนดดอกเบี้ยในสัญญาภู่อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรา ดอกเบี้ยลูกค้าผิดนัด มิใช่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปเช่นนี้ จึงเป็นการกำหนดดอกเบี้ยเกิน กว่าประกาศของโจทก์ไม่เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนด ไว้และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน อัตราพุทธศักราช 2475 ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นโมฆะทั้งหมด ส่วนเงินค่าเบี้ยประกัน ภัยจำนวน 936 บาท ที่โจทก์นำมาทบรวมเข้ากับต้นเงินกู้ที่ค้างชำระก็กำหนดให้คิด ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ตามสัญญาภู่อด้วย ปราบฏตามสัญญา เอกสารหมาย จ.6 เท่ากับอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี โจทก์มิได้ฟ้องเรียกดอกเบี้ยจาก จำนวนเงินดังกล่าวเป็นกรณีจำเลยผิดนัด ดอกเบี้ยของจำนวนเงินดังกล่าวย่อมเป็น โมฆะเช่นกัน ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า แม้โจทก์ฟ้องระบุอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปี ในสัญญาภู่อ แต่ ทางปฏิบัติโจทก์คิดดอกเบี้ยเพียงอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี ตามทะเบียนเงินกู้เอกสาร หมาย จ.7 นั้น เห็นว่า เป็นฎีกาที่ขัดกับที่โจทก์ฟ้องและนำสืบว่าโจทก์คิดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี และโจทก์มิได้นำสืบถึงรายละเอียดการคิดคำนวณดอกเบี้ย ตามเอกสารหมาย จ.7 ว่าคิดดอกเบี้ยในอัตราเช่นนั้นจริงเพียงใด แต่โจทก์นำสืบ

ยืนยันว่าคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ตามฟ้อง ดังนั้น โจทก์ฎีกาว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงจากที่โจทก์ฟ้อง และนำสืบที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธิวงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ